

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALEDADA MAYO 14 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 149-010 calendada 14 de mayo de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Rutas denominada ZONA FRANCA – CALLE 72 – VIA 40 - CIRCULAR, servida por la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Cooperativa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicado No. 2202 de fecha Junio 08 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución Número 0149.10 de fecha 14 de mayo del 2.007, emitida por su despacho, mediante la cual se ordenó la Reestructuración oficiosa del servicio de nuestra Ruta denominada ZONA FRANCA- CALLE 72- VIA 40 – CIRCULAR. Disponer en su lugar que se reestructure oficiosamente la ruta ZONA FRANCA- CALLE 72- VIA 40 – CIRCULAR desde nuestro Terminal de despacho ubicado en la Calle 48 con Carrera 5 (Soledad 2.000). en aras de contribuir a la reorganización del Transporte Público Colectivo de pasajeros y no generar conflictos de tráfico vehicular que afecten aún más la grave problemática en materia de movilidad.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALEDADA MAYO 14 DE 2.010.

OBJECIONES A LA REESTRUCTURACIÓN OFICIOSA PLANTEADA EN LA RESOLUCIÓN 149.10

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA RUTA

Ruta código B2A

Denominación Zona Franca, Vía 40 circular

RECORRIDO

Saliendo de la terminal ubicada en la calle 17 No. 29-157, por esta hasta la calle 17, por esta hasta la carrera 29, por esta hasta la calle 10, por esta hasta la carrera 30 por esta hasta la calle 4, por esta hasta la carrera 38 por esta hasta la calle 31, por esta hasta la carrera 39 por esta hasta la calle 30, por esta hasta la carrera 21 por esta hasta la carrera 21A, por esta hasta la carrera 21B por esta hasta la calle 70C, por esta hasta la carrera 27 por esta hasta la calle 71, por esta hasta la carrera 35B por esta hasta la calle 72, por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 30, por esta hasta la carrera 36 por esta hasta la calle 31, por esta hasta la carrera 38 por esta hasta la calle 4, por esta hasta la carrera 30 por esta hasta la calle 17, por esta hasta la terminal ubicada en la calle 17 No. 29-157, fin del recorrido.

La Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL, se identifica plenamente con la política de cambio que se ha venido implementando en materia de transporte en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con miras a la Implantación del Sistema de Transporte Masivo TRASMETRO integrado al colectivo, con la finalidad de ejecutar el traslado de la ciudadanía en forma oportuna y segura de un lugar a otro utilizando las modalidades autorizadas por la Autoridad competente basados en los ordenamientos de Ley. El recorrido consignado en la actuación administrativa, objeto de este recurso se realiza desde la sede de nuestras oficinas administrativas ubicadas en la calle 17 No. 29-157, pero que no cuenta con la estructura de lo que debe ser un verdadero Terminal de Despacho, por lo que a través de este recurso se persigue como objetivo inmediato colaborar en la descongestión de las vías de acceso y salida del sector donde en la actualidad estamos ubicados, e incluso de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial no se debería en la actualidad permitir el uso del suelo en materia de Transporte contemplada en el plan de desarrollo urbano del sector y que obliga a las empresas residentes en el sector a trasladar su sitio de despacho hacia otras zonas. En el caso concreto de la Cooperativa que represento, la Terminal de despacho legalmente autorizada y más cercana es la ubicada en la Calle 48 con carrera 5 (Soledad 2.000) donde se permite esta actividad y operan nuestros despachos

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN

Saliendo de la Terminal de despacho ubicada en Soledad 2000 (Calle 48 Cra 5 (antigua trocha manuela Beltrán)), por esta hasta la calle 30, por esta hasta la carrera 22 por esta hasta la calle 37, por esta hasta la carrera 21, por esta hasta la carrera 21A, por esta hasta la carrera 21B por esta hasta la calle 70C, por esta hasta la carrera 27 por esta hasta la calle 71, por esta hasta la carrera 35B por esta hasta la calle 72, por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 30, por esta hasta la carrera 5 por esta hasta la calle 48, terminal de la empresa, fin del recorrido.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA⁴ No. 223,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

JUSTIFICACIÓN

Este recurso demuestra la necesidad de adecuar el servicio público de transporte mediante la autorización del cambio de sitio de despacho de la ruta, con fundamento en el Decreto 170 del 05 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor, Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de pasajeros y demás normas complementarias.

Procediendo conforme a los parámetros dados por el Ministerio de Transporte, se cumple con la obligación social preceptuada en la Constitución Política de Colombia, como es la de atender las necesidades de la comunidad, entre ellas, garantizar la libertad de movilización de las personas a través del transporte, elemento que en gran medida influye en la calidad de vida de los ciudadanos por donde recorre la ruta.

Los orígenes y destinos de los usuarios no se ven afectados como quiera que el recorrido inicial se mantiene invariable, es decir los actuales usuarios no sufren incidencia alguna que le desmejore el servicio, por el contrario se benefician al tener la posibilidad de interconectarse con sectores Del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Se persigue como objetivo inmediato colaborar en la descongestión de las vías de acceso y salida del sector donde en la actualidad estamos ubicados y que ha sido objeto de quejas de la Comunidad de Don Bosco por la ubicación del sitio de despacho de la Ruta en la Calle 17 No. 29 - 157

No es desconocido por la autoridad la carga vial que soporta este sector, esto aunado al otro gran número de vehículos particulares que utilizan este corredor vial, lo que incide negativamente en la normal circulación del parque automotor rodante sobre la zona, generando una inadecuada prestación del servicio público de Transporte de pasajeros, acompañados de la invasión del espacio público por los ventas ubicados a los lados de las viviendas residenciales, que transforma esta actividad transportadora en un caos para la misma comunidad residente del sector que hay sobre esta vía, motivo por el cual se pretende prestar el servicio desde su inicio de forma tal que no genere inconvenientes en materia de tráfico.

Se busca ofrecer un mejoramiento en el servicio que se asimile a las razones actuales de viaje de los usuarios, para servir sectores que ahora tienen una mala cobertura o presentan demanda insatisfecha.

Colaborar con el Área Metropolitana en su Proyecto de renovación urbana en todo el Distrito de Barranquilla en los aspectos de tráfico vehicular con miras a la implantación del Sistema de Transporte masivo denominado TRANSMETRO, integrado al Colectivo.

Dentro de los alcances del Estatuto se definen las políticas para el Desarrollo Urbano del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y establece las Normas Urbanísticas encaminadas a orientar e inducir crecimiento físico de la ciudad y de su espacio público en estrecha concordancia con la Constitución Nacional y demás leyes complementarias definidas en el artículo primero de este Plan.

En este plan de ordenamiento territorial se define el Sistema Vial como el área requerida para la conformación de un sistema vial local de uso público que debe tener las características específicas.

Las normas urbanísticas generales contenidas en el POT y de acuerdo al Sitio donde está ubicado en la actualidad nuestro Terminal de despacho corresponden al sector residencial R-3, donde se permite el englobe de lotes para el desarrollo de urbanizaciones y conjuntos de vivienda de interés social y en tal sentido están establecidas Prohibiciones como:

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

- a.) *que generen áreas de parqueos permanentes y grandes flujos peatonales.*
- b.) *Que ocupen un área superior a 50 metros cuadrados en zonas exclusivas residenciales.*
- c.) *Que en sectores residenciales superen, por lado de manzana, los siguientes rangos:
--- Zonas de Patrimonio 2 Establecimientos por lado de manzana.
--Zonas residenciales consolidadas 3 Establecimientos por lado de Manzana.*
- d.) *Requerir servicios especiales como almacenamientos, cargue y descargue entre otros.*
- e.) *Producir impacto o contaminación, como ruidos, olores, emisiones o vertimientos.*
- f.) *Introducir alteraciones o modificaciones sustanciales a las características del espacio público del sector, como generación de bahías o zonas duras de estacionamiento, ni ocupación de andenes con parqueos....*

Factores estos que con nuestro despacho de la Ruta desde la Calle 17 No. 29 – 157 han generado impacto negativo en la comunidad residente y en el Colegio DON BOSCO ubicado en todo el frente de la Terminal que utilizamos en la actualidad.

Como consecuencia de lo anterior se pretende incrementar la demanda, mejorar la oferta en la calidad de los vehículos y en las frecuencias de despacho, en los sectores donde existe demanda insatisfecha, sin abandonar los sectores con demanda que actualmente se sirven.

Se mantendrán los niveles de servicios básicos, el tipo de vehículo con que siempre hemos prestado la cobertura del servicio público de transporte de pasajeros.

Se ubicara el Terminal de despacho donde se permite esta actividad con los recorridos que permitan la salida pero manteniendo autorizados los ya otorgados.

ASPECTO SOCIAL

La autoridad en materia de transporte debe partir del principio universal de garantizar la libertad de movimiento de las personas y uno de los elementos que en mayor medida influyen en la calidad de vida de los habitantes es el transporte, ello amparado en la ley, debido a que todas las actividades urbanas requieren del desplazamiento de sus habitantes, ya sea para trabajar, estudiar, adquirir los elementos fundamentales de consumo o para recrearse; la manera como estas actividades sean satisfechas incidirá tanto en la forma de vida como en la misma productividad de la Sociedad es por ello que el servicio público del Transporte urbano en su desarrollo debe ser orientado por el Estado.

Sumado a lo anterior el servidor público en cumplimiento a la perspectiva Constitucional que debe permear toda función pública, no libera a las dependencias del Estado, ni a quienes la dirigen de la responsabilidad primaria que la Carta impone al señalar los fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Resultado de lo antes señalado en sentencia No. T – 104 del 04 de diciembre de 1.992 la Corte Constitucional consideró el servicio de transporte público Municipal de pasajeros como un Derecho fundamental, sin el cual no se pueden desarrollar, los derechos al trabajo, a la educación, al desarrollo de la libre personalidad. No reconocer este derecho es negarle a la comunidad un derecho fundamental.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALEDADA MAYO 14 DE 2.010.

ALCANCES

Conoce el Área Metropolitana que uno de los procesos a corto tiempo que se propone la administración Distrital es la descongestión de Sectores considerados como de alto riesgo por las condiciones de infraestructura de la malla vial que se ha visto gravemente reducida por factores de masificación de conflictos del transporte, por ello es un propósito nuestro contribuir en:

- Reducción de congestionamiento vehicular en Zonas denominadas de alto riesgo.
- Reducción de la guerra del centavo entre conductores de diferentes empresas, reducción de la accidentalidad en general y por ende las consecuencias económicas, psico – familiares y sociales que ello implica.
- Disminuir el impacto de la operación de vehículos de transporte público en barrios y sectores con vías de especificaciones limitadas, como donde operamos en la actualidad.
- Mejorar las condiciones de comodidad y confort para los pasajeros, sin que ello implique la guerra de los tiempos y el entrecruzamiento de diferentes rutas.

FUNDAMENTO LEGAL

Por expreso mandato de la Constitución y de la Ley, tienen Ustedes la autonomía como autoridades en la materia de transporte, para la aplicación, implementación y adecuación a este tipo de solicitudes con fundamentado en el Decreto 170 del 2.001, por medio del cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de pasajeros, que le permite acceder a nuestra petición, por cuanto en la actualidad, el despacho de nuestra ruta viene afectando a la Comunidad del Sector Residencial donde está ubicado la Terminal, lo cual no brinda las mínimas condiciones de seguridad y de operación para la efectiva prestación del servicio público de transporte autorizado.

Es de anotar que el terminal autorizado está ubicado en una Zona residencial y muy cerca del cauce de uno de los arroyos más peligrosos del sector y en las épocas invernales como las actuales, nos obligan a paralizar la prestación del servicio por lo que se hace difícil y conflictiva la operación y prestación del servicio público de Transporte, lo cual tiene Usted la oportunidad de acuerdo a los parámetros de Ley a solucionar definitivamente, autorizando la reestructuración oficiosa planteada.

Desde algún tiempo se viene observando que la comunidad haciendo uso de mecanismos consagrados en la Constitución Nacional (Acción de Tutela, Cumplimiento, Populares etc) recurren ante los organismos del Estado para buscar la protección de la Integridad Personal o preservar las condiciones de seguridad de sus sitios de habitación, trabajo o estudio de sus hijos, sin que se pueda lograr eficiente control con las herramientas normativas y recursos operativos disponibles.

El transporte estructura el desarrollo de un país o región y la seguridad, accesibilidad y oportunidad de éste es indicativo de la calidad de vida, es preciso entonces cuando la actividad del Estado encomendada a los particulares como es el caso de la prestación del servicio público de Transporte de Pasajeros debe rodearse de la infraestructura que le permita un eficiente seguro y adecuado uso del espacio público.

Criterios técnicos de ingeniería de tráfico, muestran lo peligroso e ineficaz que sería seguir despachando desde la calle 17 No. 29 -157, lo que no permite una eficiente operación del sistema, y por el contrario surgen maniobras indeseables que ponen en peligro no solo la seguridad del conductor sino la de los usuarios del servicio llámense pasajeros o peatones..

Las anteriores consideraciones están fundamentadas en el principio Constitucional de que son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa de una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: "la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda".

Tomando como referente los parámetros de operación de la ruta, enmarcados dentro del plan de rodamiento que debe asumir la Cooperativa ante la Autoridad, en las horas pico el parque automotor con que se sirve la ruta generarían demoras que se traducen en inconvenientes con el plan de rodamiento y con la comunidad usuaria del servicio.

Dentro del recorrido propuesto, se establece la necesidad de la comunidad de ser servida por rutas de transporte público que le permita movilizarse hacia los distintos sectores de interés en la ciudad.

Existe en esta propuesta la solución a un problema de demanda insatisfecha de la comunidad en la cobertura de prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, como lo es desde el Sector de Soledad, para poder desplazarse a sus lugares de trabajo, centros comerciales, bancarios, de salud y escolares.

Población esta que en la actualidad está siendo movilizadas por el mal llamado moto taxis y taxis colectivos porque no tienen una alternativa de Transporte más segura.

Igualmente existen varios sectores del Distrito que hoy en día no cuenta con un servicio que lo intercomunique con las zonas descritas y que nosotros podemos entrar a servir con la propuesta que estamos planteando.

Somos consciente que el objetivo, a corto plazo, es implementar un Sistema de Transporte Inteligente capaz de manejar el despacho, control y planeación del transporte público Masivo y Colectivo del Distrito de Barranquilla sin embargo, antes de implementarlo se requiere la modernización del sistema de transporte, incorporando tecnologías que permitan un eficiente despacho de los vehículos y el control de la operación de los mismos con una flota que no afecte la operación de ninguno de los dos sistemas.

Como representante legal de la Cooperativa presento una propuesta no en contravía del mejoramiento que se requiere en materia de Transporte y de lo consignado por la Universidad del Norte sino con el firme propósito de mejorar la etapa del servicio relacionada con el despacho y control eficiente mediante la incorporación de equipos renovados a los requerimientos del Ministerio como son que a futuro todo el parque automotor en esta modalidad sea el correspondiente al grupo C establecido en el Decreto 170 de 2.001 en su artículo 45.

La incorporación de tecnología permitirá tener información confiable y oportuna de la operación del sistema, además atraerá nuevos usuarios y redundará en beneficios económicos para los transportadores, al reducir costos y aumentar eficiencia. La ciudad mejorará su calidad de vida al reducir la polución y el ruido generado por el excesivo número de vehículos circulando sin la debida coordinación. El proyecto beneficiará directamente a las empresas de transporte público colectivo de la ciudad, pero de manera indirecta se beneficiarán todas las personas que están involucradas o afectadas por el transporte público en la ciudad.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

Si bien es cierto TRANSMETRO y el Área Metropolitana contrataron el estudio referenciado "con el objeto de revisar las condiciones actuales de operación y desempeño de la circulación vehicular en los principales corredores e intersecciones de la malla vial Metropolitana, debió tenerse en cuenta algunos aspectos relacionados con la planeación del transporte en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana. Dicho estudio evidencia algunas de las deficiencias, pero para tener un diagnóstico más detallado y profundo hay que tener en cuenta la situación y los respectivos intereses de todas las personas que están involucrados en, o afectados por el sistema de transporte público colectivo de la ciudad directa o indirectamente. Y en tal sentido va encaminada nuestra propuesta.

Somos consciente de la modernización y de las consecuencia que ello conlleva por lo cual debemos trabajar en forma articulada tanto los aspectos del Transporte Masivo como el Colectivo, pero el ente estatal debe tener en cuenta que durante muchos años hemos sido una Empresa habilitada para prestar el servicio público Colectivo de Transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, por ello le solicito comedidamente que se materialice lo esbozado en el artículo 4 de la Resolución 051 de 2.010 a través de la cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana en el cual preceptúa: "PRINCIPIOS DE EQUITAD E IGUALDAD. Todas las decisiones que se tomen en materia de reestructuración del servicio se inspiran en los principios de igualdad y equidad".

Lo anterior consideramos que ha sido entendido por la Autoridad en el sentido de que la Igualdad se construye como un límite de la Actuación de los poderes públicos y como un mecanismo de creación frente a la posibilidad arbitraria del poder. El principio de igualdad solo se viola cuando se trata desigualmente a los iguales. De ahí que lo constitucionalmente vetado sea el trato desigual ante situaciones idénticas. Ha de reunir el requisito de la razonabilidad, es decir, que no colisione con el sistema de valores constitucionalmente consagrado.

El derecho a la igualdad se garantiza mediante la misma protección y trato de las autoridades, sin que haya lugar a discriminación.

Para finalizar esta propuesta y reiterar el compromiso de la Cooperativa y los Transportadores socios de la misma que solo lograremos una eficiente y segura movilidad de las dos modalidades Masivo y Colectivo cuando las Autoridades se concienticen en realizar un control efectivo tomando medidas urgentes con respecto al servicio público individual y colectivo que vienen realizando los conductores de motos, fenómeno conocido con el nombre del MOTOTAXISMO que viene poniendo en riesgo la seguridad de los Barranquilleros y la movilización de los mismos en el Proyecto TRANSMETRO, al cual no le deseamos que corra la misma suerte que el Transporte Colectivo seriamente amenazado y mermado por la informalidad que se viene registrando por parte de estos actores al igual que los conductores de los vehículos tipo taxi al realizar un servicio no autorizado cambiando su función individual de taxi por el colectivo público de pasajeros, que ha conllevado a que el sector transportador de buses, busetas y microbuses hayan obtenido pérdidas incalculables desde el año 2.001.

En consideración a lo anterior me veo en la necesidad de solicitarle que requiera a todas las entidades que hacen parte de esta problemática, que no puede existir en ninguna ciudad donde se desarrolle el modelo de Transporte Masivo y así lo ha establecido el documento COMPES y en razón a ello están en mora de poner en práctica los mecanismos de apoyo al control de la informalidad en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, para establecer los correctivos a que haya lugar frente a la desmedida proliferación de vehículos taxi realizando colectivos y estructurar políticas serias y de largo aliento que solucionen la problemática generada e institucionalicen un control y seguimiento efectivo a las actividades relacionadas con este asunto de particular importancia para las Empresas y transportadores en el Distrito de Barranquilla.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALEDADA MAYO 14 DE 2.010.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-408 de mayo 4 de 2004 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra sostuvo: "Autorizar la prestación del servicio público de transporte sin el cumplimiento de los requisitos legales, no solo constituiría una inaceptable falencia de Estado en perjuicio de la comunidad, sino que sería avalar la violación del derecho a la igualdad de quienes en cumplimiento de claras normas legales obtienen las habilitaciones y permisos requeridos para la prestación eficiente de servicio público de transporte.

La exigencia de requisitos para la prestación de un servicio público como el de transporte, no puede constituir una violación del derecho al trabajo, pues la ley permite la constitución de empresas para la prestación de dicho servicio, siempre y cuando se cumplan las exigencias legales. La protección del derecho al trabajo no implica que el Estado esté en la obligación de soportar el ejercicio de actividades para las cuales no se cumplen las exigencias legales, con claro detrimento y desconocimiento de los derechos de los demás, pues un principio de orden social exige que las autoridades reglamenten el ejercicio de las actividades laborales cuando estas lleguen a afectar derechos ajenos.

A partir del año 2010 se implementará un sistema de transporte masivo, con buses de gran capacidad, que circulan por carriles exclusivos por las calzadas centrales, con rutas alimentadoras del sistema y operación controlada, manejándose el servicio con visión empresarial, este sistema corresponde al TRANSPORTE MASIVO al cual le apostamos por ello esperamos que la Autoridad tome en cuenta nuestra propuesta encaminada a que la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e implementación de políticas de transporte público del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana estén acorde a la planeación y desarrollo del transporte público colectivo y masivo.

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 0149-01 calendada 14 de mayo de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada ZONA FRANCA – CALLE 72 – VIA 40 – CIRCULAR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

mediante oficio AMB-STT. 0198-10 de fecha Marzo 4 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.

3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que a través del Informe Técnico de fecha Junio 17 de 2010 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

....."Teniendo en cuenta la comisión otorgada por la Dr. **PAOLA MARTÍNEZ** Subdirectora Técnica de Transporte el día Miércoles 16 de Junio de 2010 a las 03:00 p.m., con el fin de que se realizara visita técnica, específicamente en la zona popularmente conocida como (Antigua trocha Manuela Beltrán) ubicada en el sector de Soledad 2000, debido al recurso presentado por la empresa COOLITORAL para el cambio de despacho de la ruta B2 mediante resolución 149.10.

Una vez recibida la solicitud, se programo la visita para el día Jueves 16 de Junio de 2010 a las 08:00 a.m. y se procedió a analizar la zona descrita, corroborando la continuidad y viabilidad del cambio propuesto. Adicionalmente se pudo comprobar que dichos recorridos obedecen a la necesidad de cubrir las necesidades de movilización de los barrios en la zona de influencia.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Cooperativa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALENDADA MAYO 14 DE 2.010.

organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.

Que los recorridos y demas características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta ZONA FRANCA – CALLE 72 – VIA 40 - CIRCULAR fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Area Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 149 de 2010 en el sentido de realizar el cambio de despacho de la ruta B2A tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 149.10 del 14 de mayo de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta ZONA FRANCA – CALLE 72 – VIA 40 - CIRCULAR a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico, de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	B2A
Denominación (Origen – Destino)	ZONA FRANCA – VIA 40 - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la terminal de despacho ubicada en soledad 2000 (calle 48 cra 5 (antigua trocha Manuela Beltrán)), por esta hasta la carrera 5, empalmando con la calle 37, por esta hasta la calle 30, por esta hasta la carrera 22 por esta hasta la calle 37, por esta hasta la carrera 21, por esta hasta la carrera 21a, por esta hasta la carrera 21b por esta hasta la calle 70c, por esta hasta la carrera 27 por esta hasta la calle 71, por esta hasta la carrera 35b por esta hasta la calle 72, por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 30, por esta hasta la calle 37, empalmando con la carrera 5, por esta hasta la calle 48, terminal de la empresa, fin del recorrido.	

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 149 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta ZONA FRANCA – CALLE 72 – VIA 40 - CIRCULAR autorizada a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 223.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO COOLITORAL CONTRA LA RESOLUCION 149-010 CALEDADA MAYO 14 DE 2.010.

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico COOLITORAL que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los 21 JUN. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

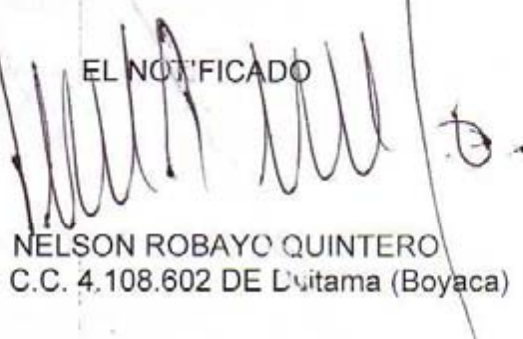


Barranquilla a los 28 días del mes de junio del 2010, notifico personalmente al Señor NELSON ROBAYO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.108.602, expedida en Duitama Boyacá, en calidad de representante legal de la Cooperativa Integral del Litoral Atlántico Coolitoral" Quien enterado del contenido de la Resolución Metropolitana No. 223 -10 " Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Cooperativa Integral del Litoral Atlántico Coolitoral contra la Resolución 149 -10 calendada mayo 14 de 2010 Firmo. Se le informa al representante legal de la cooperativa integral del Litoral Atlántico Coolitoral que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

QUIEN NOTIFICA


YEEYNE ACUNA DE LA HOZ
Funcionaria Subdirección Transporte

EL NOTIFICADO


NELSON ROBAYO QUINTERO
C.C. 4.108.602 DE Duitama (Boyaca)